

בגדרי מצות ישיבת בסוכה

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

דרשת ליל יום טוב ראשון דסוכות תש"פ

מצינו במצות ישיבת סוכה דברים שחייבים לעשותם בסוכה ואסור לעשותם חוץ לסוכה, וכגון אכילת קבע ושינת עראי, ודברים שמצוה לעשותם בסוכה ולא מצינו אסור לעשותם חוץ לסוכה, וכגון לטייל בסוכה. וכן דברים שמותר לעשותם חוץ לסוכה אלא שיש הידור לעשותם בסוכה, וכגון אכילת עראי. ויש לברר איזה מצוה מקיימים באכילת עראי בסוכה כאשר מותר גם לכתחילה לאכול אותה חוץ לסוכה, וכן יש לעיין איך מחד גיסא מצוה לטייל בסוכה ומאידך לא מצינו שאסור לעשותם חוץ לסוכה, ואמאי לא נחשב שמבטל בכל רגע מצות עשה של ישיבת סוכה.

אכילה ושינה חוץ לסוכה האם יש בהם ביטול עשה או

איסור עשה

א. יש לעיין איזה איסור עובר מי שאוכל אכילת קבע חוץ לסוכה או ישן חוץ לסוכה, דהנה התורה ציוותה לנו את מצות הישיבה בסוכה כמצות עשה דכתיב "בסוכות תשבו שבעת ימים", ולכאורה מי שעבר ולא קיים את מצות התורה ביטול מצות עשה. אמנם הפני יהושע סוכה דף כ"ה ע"א הקשה על מה דאיתא בגמ' שם שהעוסק במצוה פטור ממצות סוכה, אמאי אמרו בגמ' האי כללא גבי מצות סוכה, ותירץ בכמה אופנים, ובתוה"ד כתב שבכל שאר מצוות עשה כשמבטל אותם הדבר נעשה בשב ואל תעשה, משא"כ מצות סוכה שביטול העשה הוא בקום ועשה, שאוכל חוץ לסוכה, וז"ל משא"כ בסוכה איכא נמי איסורא בקום ועשה כשאוכל וישן חוץ לסוכה עכ"ל.

והרע"א נחלק וס"ל דאין איסור באכילה חוץ לסוכה, ויש בזה רק ביטול עשה, עיין בחידושי רע"א סוכה דף כ"ה ע"א שכתב וז"ל במחכ"ת שגג בזה דאין על אכילה שום איסור כלל שלא לאכול חוץ לסוכה, אלא דמוטל עליו לקיים מצות עשה שיהיה אכילתו בסוכה, ואם אינו הולך לסוכה לאכול אכילתו שם מבטל מצות עשה, ועיין שם שהוכיח דבריו מדיני ציצית שהלובש בגד שיש בו ד' כנפות מבלי שיטיל בו ציצית, מבטל את המצוה בשב ואל תעשה, וסיים דפשוט שבאכילה חוץ לסוכה מיקרי שב ואל תעשה. גם בספר אמרי בינה סי' י"ג התפלל על דברי הפנ"י וכתב דדבריו תמוהים, דודאי אין באכילה חוץ לסוכה אלא ביטול מצות עשה. וראה בהערה נפק"מ בזה לענין להאכיל קטן חוץ לסוכה, וכן לענין אונן אם מותר לו לאכול חוץ לסוכה.

^א האכלת קטן מחוץ לסוכה - ויש נפק"מ בכל זה לענין כמה הלכות, וכגון לענין איסור ספייה, אם יש איסור להאכיל קטן חוץ לסוכה, דאם האיסור לאכול חוץ לסוכה הוא מחמת ביטול העשה, א"כ לא שייך בזה איסור ספייה, דמה שאנו מזהירים שלא לספות לקטן נלמד מדין "לא תאכילום" והוא שייך דוקא באיסורים, אבל לא מצינו ספייה בדבר שיש בו רק משום ביטול עשה.

עיין שו"ע סי' תר"מ ס"ב שכתב קטן שאינו צריך לאמו שהוא כבן חמש כבן שש חייב בסוכה מדברי סופרים כדי לחנכו למצוות, וכתב המג"א ס"ק ג' שאמו אינו חייבת לחנכו, וז"א שבית דין חייבים לחנכו, וסיים דמכל מקום משמע דאחר לא יכול להאכילו בידים כמו שכתבתי בס' רס"ט. והעירו

בלבושי שרד ס"ק י"ד ובפמ"ג אות ג' שלכאורה צריך לגרוס בדברי המג"א דאחר יכול להאכילו בידים. וסיימו בצ"ע.

והיינו שהלכו"ש והפמ"ג הבינו דלא שייך בזה איסור "ספייה" שהרי אין זו אכילת איסור ממש. אמנם המחצית השקל הבין בדברי המג"א דיש בדבר משום איסור "ספייה", וכתב דאסור להאכילו בידים ממש חוץ לסוכה, דהיינו שיתן לתוך פי הקטן, או אפילו יצוה לו לאכול חוץ לסוכה, זה לכו"ע אסור, דהוה ליה כאילו מאכילו נבלה בידים דאסור.

ולכאורה גוף ביאורו של המחצית השקל בדברי המג"א צ"ב, דמצינו שהמג"א ס"ל איפכא, דעיין בדברי המג"א בהלכות יום הכיפורים סי' תרט"ז ס"ק ב' שכתב להדיא שאין איסור להאכיל קטן חוץ לסוכה, וכתב שם "דבסוכה אין באכילה איסור משא"כ ביום הכיפורים שיש איסור הרי זה כמי שמאכילים את הקטן נבלה". והדברים מיוסדים על דברי מהר"ם ותר"ד בס' רס"ט לגבי איסור אכילה לפני קידוש, שכתבו שאין בזה איסור ספייה, כיון שאין בדבר איסור כנבלה עיי"ש.

ועיין משנ"ב ס"ק ה' שכתב וז"ל ולכולי עלמא אסור להאכיל לקטן בידים חוץ לסוכה אפילו לאדם אחר, דהיינו ליתן לתוך פיו או לצוות לו לאכול, וצ"ע בשעה"צ ס"ק ז' לדברי המג"א ופמ"ג ומחצית השקל, וע"ע בשעה"צ ס"ק ח' שכל זה דוקא כשמאכילו בידים אבל להניח לפניו והוא אוכל מעצמו לית לן בה, אבל אביו מחוייב מחמת מצות חינוך למנוע אותו לאכול חוץ לסוכה. ולכאורה ריהטת דברי המשנ"ב מורה שהאיסור של אחרים להאכילו חוץ לסוכה הוא מחמת איסור "ספייה", שהרי צ"ע כמקור לדבריו גם את דברי המחצית השקל.

ולחאמוור לכאורה הדברים צ"ע, דאם איסור האכילה חוץ לסוכה הוא רק מחמת ביטול עשה של מצות ישיבת סוכה, אין לאסור בזה משום ספייה.

ועיין בדברי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בחידושו למסכת סוכה שכתב שאין בזה איסור ספייה כלל, ופשטות משמעות דברי המג"א היא דקאי על מצות חינוך, ואירי בקטן שהגיע לגיל חינוך, וממילא חל על אביו מצוה לחנכו שיאכל בסוכה ומטעם זה אסור לו להאכילו מחוץ לסוכה, אבל קטן שלא הגיע לחינוך שרי להאכילו חוץ לסוכה. וכן הוא גם בשו"ת הלכות [במהדורה החדשה] סי' תר"מ ס"ב.

^ב אונן האם מותר לו לאכול חוץ לסוכה - עוד נפק"מ אם האיסור לאכול חוץ לסוכה הוא איסור או שהוא ביטול עשה, לענין אכילת אונן חוץ לסוכה, דהנה קיימ"ל שאונן פטור מכל המצוות, והטעם כיון שהוא עוסק במצות קבורת מתו והעוסק במצוה פטור מן המצוה, וכתבו הפוסקים שכל פטורו של אונן הוא דוקא ממצות עשה אבל אסור לאונן לעבור על לא תעשה ואף לא על איסורים דרבנן, ולכן צריך האונן ליטול את ידיו לפני שאוכל פת, אף שאינו מברך על הנטילה ולא על האכילה.

הלומד או מטייל חוץ לסוכה האם ביטל מצות עשה

ב. כתב השו"ע סי' תרל"ט ס"א, כיצד מצות ישיבת סוכה, שיהיה אוכל ושותה (וישן ומטייל) ודר בסוכה כל שבעת הימים, בין ביום ובין בלילה, כדרך שהוא דר בביתו בשאר ימות השנה, וכל שבעת ימים עושה אדם את ביתו עראי ואת סוכתו קבע, כיצד כלים הנאים ומצעות הנאות בסוכה וכו'. וכתב המשנ"ב ס"ק ג' בשם המהרי"ל דאם ירצה לספר עם חברו יספר בסוכה, דסוכתו צריך להיות כביתו בכל השנה. עוד כתב השו"ע שם ס"ד, כל שבעת הימים קורא (ולומד) בתוך הסוכה וכשמבין ומדקדק במה שיקרא, יכול ללמוד חוץ לסוכה כדי שתהא דעתו מיושבת עליו.

ריהטת הדברים מורה שמי שיושב ומטייל בסוכה מקיים באותה העת מצות עשה של ישיבת סוכה, ויש לעיין האם מי שלומד חוץ לסוכה ומטייל חוץ לסוכה או שמספר עם חברו חוץ לסוכה, מבטל בכל רגע ורגע מצות עשה של ישיבת סוכה, ודינו כמי שאוכל או ישן חוץ לסוכה, או שמא דינם שונה.

והנה בכל מה שהזכירו בגמ' ובפוסקים שלא לעשות חוץ לסוכה, מצינו זאת רק לגבי אכילה ושינה, ולא מצינו שיהיה הפוסקים שמי שלומד שלא בעיון חוץ לסוכה הרי הוא מבטל עשה, ורק כתבו שיש לעשות זאת בסוכה.

ויש לעיין האם מותר לאונן לאכול חוץ לסוכה, דאי נימא שיש איסור אכילה חוץ לסוכה א"כ גם אונן מזהר בזה ואסור לו לאכול חוץ לסוכה, אך אי נימא שהאיסור לאכול חוץ לסוכה הוא מטעם שיש בזה ביטול עשה, אין האונן מזהר בזה, שהרי פטור הוא ממצוות עשה. ומצינו שנחלקו בזה הפוסקים ושוורש מחלוקתם האם אונן שפטור מכל מצוות עשה [כיון שהוא בגדר עוסק במצוה פטור מן המצוה], פטור גם ממצוות עשה שעובר עליהם בקום ועשה, וכתב הפמ"ג סי' תר"מ בא"א ס"ק י' להסתפק דשמא אינו פטור ממצוות שעובר עליהם בקום ועשה וכגון שאוכל מחוץ לסוכה [וע"ע בפמ"ג בא"א סי' תר"מ ס"ק ט"ו שדן כמי שבא בדרך בחג הסוכות, ורוצים ממנו ממון רב לבנות עבורו סוכה, כמה עליו ליתן לקיום מצות עשה זו, וכתב שעל מ"ע אין לבזבז ממון רב וציון לסי' תרנ"ו שיש מבוארים גרדי דין הוצאת ממון לקיום מצות, אך סיים ו"ל דרך בשב ואל תעשה נאמר דין זה, אבל סוכה קום ועשה אוכל באיסור].

ובביכורי יעקב ס"ק י"ט כתב שאין מקום להסתפק בדבר, דהיות וטעם הפטור של אונן הוא כיון שהוא עסוק וטרוד במצות הקבורה, א"כ כל מצוה שצריך לעסוק בה פטור הוא ממנה, ואינו צריך לילך בקום ועשה לאכול בסוכה. ומריהטת דברי הביכור"י מבואר דלא פליג על הפמ"ג בעצם ההגדרה של אכילה חוץ לסוכה שיש בזה ביטול עשה בקום ועשה, אלא שם"ל שאפ"ה אין האונן חייב לאכול בסוכה, והמשנ"ב סי' תר"מ ס"ק ל"א הביא את ב' השיטות ולא הכריע למעשה בדין זה.

² שהיה חוץ לסוכה – לענין שהיה בעלמא חוץ לסוכה, לא מצינו כלל איסור, ואדרבה פשטות הדרשה דתשבו כעין תדורו שאדם מתנהג בסוכה כדרך שמתנהג בביתו כל השנה, ואמרו כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי, ומשמע שאדם נכנס לביתו ומשתמש בו, אלא שמצווה עליו לקבוע את דירתו בסוכה. ולפי זה יל"ע בדבריו המעוררים של בעל יסוד ושוורש העבודה שער האיתון פרק י"ב שכתב וז"ל דמחוייב האדם להזהר שלא יצא כל שבעת ימי החג מהסוכה לביתו כלל וכלל אם לא לדבר הכרחי מאוד, וכו' ואם ישהה אדם בביתו מעט יותר מכדי צורך עובר על מ"ע של בסוכות תשבו וכו'.

וביותר יעויין בדברי תוס' רבי יהודה החסיד ברכות דף י"א ע"ב, שדן אודות היסח הדעת בברכת התורה וציון ששאל את רבנו תם על היסח הדעת בברכת ישיבת סוכה, וכתב בתוה"ד שלא שאל את ר"ת על השינון והטיול, דבטיול ושינון לא מצינו איסור חוץ לסוכה.

האם מקיימים מצוה באכילת עראי בסוכה

ג. איתא במשנה סוכה דף מ"ה ע"א אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה, מעשה והביאו לו לרבי יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל ולרבן גמליאל שני כותבות ודלי של מים ואמרו העלום לסוכה, וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה. ובגמ' שם מעשה לסתור, חסורי מחסרא והכי קתני ואם בא להחמיר על עצמו מחמיר ולית ביה משום יוהרא. וכן נפסק בשו"ע סי' תרל"ט ס"ב ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכה אפילו מים הרי זה משובח.

ויש לעיין האם מי שאוכל אכילת עראי בסוכה מקיים מצוה באכילתו, דהנה קיימא לן שאכילת עראי מותרת חוץ לסוכה, ונמצא שבאכילה כזו לא מבטל מצוה, וא"כ איך שייך לזכות שטרא לבי תרי, דמחד גיסא אם אינו אוכל בסוכה לא חשיב מבטל מצוה, ומאידך גיסא אם יאכל בסוכה יקיים מצוה באכילה זו.

¹ עוד מבואר בדברי ריה"ח [גם בדברי הרא"ש בפ"ד סי' ג' משמע כהבנה זו] שכתב שעל השינה לא שאל את ר"ת אם מברכים, כיון דחוששים שמא לא ירדם בסוכה, וממילא הברכה על השינה תהיה ברכה לבטלה, ולכאורה צ"ע מה לי שלא ירדם, דל מהכא שינה, סו"ס הרי הוא שוהה כעת בסוכה, ולמה לא יברך על שהיה זו.

² ובדרך משל לחידודי בעלמא, יש לעיין האם יש דין עוסק במצוה פטור מן המצוה במי שאוכל אכילת עראי בסוכה [אלא שלקושטא דמילתא י"ל שאין פטור עוסק במצוה במי שיושב בסוכה, דהיות שמצות סוכה עניינה כעין תדורו, אין בה את הפטור של עוסק במצוה, וזהו כמי שדר בביתו שחייב במצות צדקה, ה"ג הדר בסוכה יהיה חייב במצות צדקה, שו"ר שכן דין לומר בספר חוט שני דיני סוכה].

³ עיין בספר קונטרס הביאורים לגרמ"ש שפירא זצ"ל סוכה סי' י"ז שהביא מה ששמע מהגר"ד סולובייצ'יק זצ"ל בשם אביו מרן הגר"ז זצ"ל, דפשיטא שגם בפירות ובמים איכא קיום מצות סוכה, מדכתב הרמב"ם דהרי זה משובח. והדבר ברור כן שהרי גם בנכנס ויושב בה מברך, וכניסה וישיבה אינם מהדברים הצריכים סוכה, אלא דכל שנכנס ויושב בה מעשה דירה הוא ומקיים מצות בסוכות תשבו כעין תדורו ומברך, ואכילת עראי לא גרע עכ"ד. ויל"ע בדברים הנ"ל, דחזוין מדברי הפוסקים דלא חייבו ברכה בכל כניסה וכניסה לסוכה, עיין בדברי המשנ"ב סי' תרל"ט סוס"ק ט"ז אחרי שדן בארוכה אודות אכילת פת כיסנין שחוזר בבוקר מתפילתו האם יברך לישב בסוכה, ולבסוף מסיים שכדי להניצל מחשש ברכה לבטלה יראה שלא לצאת מיד אחר אכילתו רק לשבת שם זמן מה ויכין בשעת ברכתו לישב בסוכה על האכילה ועל הישיבה שאחר זה עכ"ל. ולכאורה הדברים צ"ב אם מכיון על הישיבה כצורך לספק שמא אכילת הכיסנין חשיבא עראי, למה לא יכין לישבה שבשעת האכילה, ולמה צריך להוסיף ישיבה על ישיבתו ואמאי לא נימא דבכלל מאתים מנה.

וחזוין דעצם השהייה בסוכה בשעת האכילה אין בה כדי להחשיבו שמקיים מצות סוכה בישיבה זו, ונראה דהביאור בזה הוא ע"פ דברי השערי

ואת"ל שאין קיום מצוה באכילת עראי בסוכה, יש לעיין מה הענין להדר לאכול אכילת עראי בסוכה, ומתוך שאמרו עליו הרי זה **משובח**, משמע שיש בו איזה ענין מצוה ומקבל עליה שכר ואינו בכלל הפטור מן הדבר ועושהו שנקרא הדיוט¹.

הלומד חוץ לסוכה לא ביטל מצוה והלומד בסוכה קיים מצוה

ד. ואפשר שיש לומר בזה דיש במצות סוכה את הניהוג לכתחילה איך רצון התורה שתהיה צורת המצוה בה אדם קובע את הדירה בחג הסוכות, ויש את האופנים שבהם האדם נחשב שמבטל את המצוה.

דמצות סוכה עניינה הדירה בסוכה, ושיעור הכתוב "בסוכות תשבו שבעת ימים" פירושו **בסוכות "תדורו" שבעת ימים**, ולמדו במשנה שכל שבעת ימים עושה אדם את סוכתו קבע ואת ביתו עראי², ובאו חז"ל להורות לנו כיצד היא ישיבת סוכה, ואמרו

תשובה ס"ק ה' שמביא מהגינת ורדים אור"ח כלל ד' סי' ז' בסוף התשובה שכתב וז"ל אבל הנכנס לאכול פירות אין בזה מצוה כ"כ לפי שאין דרך בני אדם להקפיד באכילת פירות וכיוצא לאוכלם בבית, וא"כ זה הנכנס לסוכה ודעתו בשביל הפירות שאוכל ולא בשביל ישיבת סוכה, הא לית ביה מצוה חשובה כל כך, ואין לו לברך. [ודומה למה שהביא בשער הציון ס"ס תר"מ במי שנכנס לסוכת חברו לגבות חובו שאינו נחשב אלא כמתעסק בעלמא].

¹ עיין בדברי הביכורי יעקב המובאים בבה"ל ס"ז ד"ה הדיוטות, דקאי על דברי הרמ"א בסעיף ז' שכתב על הדין שבשעת הגשמים פטור האדם מישיבת סוכה, וכל הפטור מן הסוכה ואינו יוצא משם אינו מקבל עליו שכר ואינו אלא הדיוטות. וכתב בה"ל שם בשם ספר ביכורי יעקב וז"ל אבל מי שפטור משום טרחא לחזור לסוכה, כגון בפסקו גשמים בלילה או באמצע סעודתו או בהולך לסוכת חברו, לזה יש קיבול שכר עליו, דלא גרע משותה מים בסוכה דאמרין הרי זה משובח אף שפטור מן הדין, וכנ"ל, וכל שכן זה שבשעת ישיבה מקיים מצות סוכה כראוי רק שלכתחילה לא היה מחוייב לילך לשם.

חזינן שדקדק הבכור³ לחלק בין ישיבה לאחר שפסקו הגשמים שאז הוא מקיים מצוה בעת הישיבה בסוכה, ובין שתיה בסוכה שאינו מקיים בה מצוה אלא שאמרו עליו הרי זה משובח.

² עיין בספר שנות אליהו ברכות פ"א מ"ג על הא דתנן שרבי טרפון אמר אני הייתי לקרות כב"ש וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים וז"ל פירוש ואין תועלת כלל במה שמטין ובגמרא אמרו העושה כדברי בית שמאי עושה כו' ר"י אומר העושה כדברי ב"ש לא עשה ולא כלום. והנה הגמרא אינו מוזן כלל כי למה יפסיד הק"ש בעד זה, ועיין בתוספות שנדחקו בזה. ונראה שבודאי הק"ש אינו מפסיד אך האמוראי פליגי אם עשה מצוה מן המובחר בזה שהטא אם לאו, דבכמה מקומות אמרין כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט, ובכמה מקומות מצינו שאע"פ שפטור מן הדבר אם עושה הוא מצוה מן המובחר, ונראה כל שהוא מצוה בעצם אלא שלא הצריכוהו חכמים, אם עושהו נותנין לו שכר שעשה מצוה מן המובחר עכ"ל. ויש לעיין האם אפשר להוכיח מדברי הגר"א לנידון הנ"ל, דעדיין צריך בירור האם אכילת עראי חשיבה מצוה בעצם או שמוא אינה מצוה כלל אלא היא בגדר משובח. ³ והיינו שכל עיקר מה שבאו חז"ל לומר לנו בדרשתם "תשבו כעין תדורו", הוא שלא נטעה לחשוב שהמצוה של "בסוכות תשבו שבעת ימים" עניינה כביאור פשט הכתוב, לשבת כל שבעת הימים בסוכות מבלי לצאת לרגע קט מהסוכה, שהרי אי לאו פירושם של חז"ל, היינו לומדים את מצות

שצריך אדם להעלות את כליו ואת מצעותיו לסוכה, ולהכניס את כליו הנאים לסוכה, וכל אלו הדברים הם הנהגות שמראות שהסוכה היא דירתו בשבעת ימים אלו, ופשוט שמי שלא הכניס את כליו הנאים לסוכה לא ביטל מצות סוכה, דאין זה שורש ממצות ישיבת סוכה, אבל ודאי מי שיכניס כלים נאים לסוכה הרי הוא עושה את המצוה ביתר שלימות.

ה. עיין רש"י ריש פרק הישן דף כ' ע"ב דעיקר ישיבת הסוכה אכילה שתיה ושינה. ומעתה י"ל דיש במצות ישיבת סוכה את הדברים העיקרים שהם מורים על קביעותו של האדם והם אכילה ושינה, ויש את שאר ההנהגות שצריך אדם לעשות בסוכה, לטייל ולשנן ולשוח עם חברו [ואף לשחק], אמנם כיון שאין הם עיקר ישיבת הסוכה לא מיקרי שמבטל מצות עשה במה שלא עשה אותם בסוכה.

וכיון שעניינה של מצות סוכה היא שאדם צריך לקבוע את עיקר דירתו בסוכה, נמצא שאדם הלומד בסוכה מקיים מצוה שהרי ישב בסוכה וקבע את עצמו שם כעין שהוא נוהג בדירתו בכל השנה, ויכול אף לברך על ישיבה זו [לדעת הרבה ראשונים], אבל אם למד מחוץ לסוכה לא מיקרי שביטל מצוה.

אכילה עראי ושתיה בסוכה

ו. וכשבאים לדון לענין אכילת עראי ושתיה בסוכה, אין זה דומה כלל לטיול ושינון [שבהם לא נאמר הרי זה משובח, אלא צריך הוא לעשותם בדוקא בסוכה ומקיים בהם מצות ישיבת סוכה], דאכילת עראי ושתית מים אין בהם בכלל צורה של קביעות וכל כולם מורים על עראי, והרי מותר לעשות אותם אף לכתחילה חוץ לסוכה, וגם כאשר עושים אותם בסוכה אין בהם ניהוג של קביעות, ולכן גם לא מברכים עליהם⁴. אלא שהם בגדר "הרי זה משובח", דכאשר האדם משתדל להדר ולעשותם בסוכה דוקא, הרי הוא מוסיף באיכות של קיום מצות סוכה שעניינה שאדם יעשה את הסוכה לעיקר דירתו.

התורה "בסוכות תשבו שבעת ימים", שיש מצוה להיות בסוכה כל שבעת הימים, ושלא לצאת ממנה כלל, ולימודו חז"ל שעניין המצוה הוא שאדם קובע את דירתו בסוכה, אבל אין הסוכה בית אסורים שאסור לצאת ממנה. ולכן דרשו תשבו כעין תדורו לפטור מצטער והולכי דרכים וכו', וכולם עניין אחד להם שצורת המצוה היא לדור בסוכה ולא כפשוטו של מקרא שלא לצאת כלל מהסוכה.

⁴ וכן הוא בדעת בני אדם, שאם נראה אדם שישן בבית הכנסת ואוכל בבית הכנסת נאמר עליו שהוא אורח, שהרי מי שיש לו בית אוכל ויושן בבית, אבל מי שילמד בבית הכנסת לא נאמר עליו שהוא אורח, כיון שאין במעשים אלו סתירה למהות של קביעות אדם בביתו, ומאידך הלומד בבית והשח עם חברו בבית הרי אלו ניהוגים שבני אדם עושים בביתם, ולכן כשעושה אותם בביתו הם חלק מהנהגת הבית, וכשאנו עושה אותם בביתו הם אינם סתירה למהות הכללית של קביעות הבית. ⁵ עיין לעיל הערה ו' במה שהבאנו מדברי הגינת ורדים והמשנ"ב.